Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
14ª Vara Cível

Autos: 0828184-22.2020.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível - Cláusulas Abusivas (Planos de Saúde)
Autor:Luiz Gilberto de Figueiredo
Réu: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico

SENTENÇA

LUIZ GILBERTO DE FIGUEIREDO, qualificado nos autos, ajuizou a presente *"Ação de Revisão de Cláusula Contratual c/c Restituição de Valores c/c Tutela Antecipada"*, contra ***UNIMED – Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico***, também qualificada, aduzindo em síntese:

a) que, no dia 01.08.2003, por intermédio da Cooperativa de Crédito SICREDI, celebrou com a ré um contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares na modalidade coletivo por adesão, denominado EMPRESARIAL PLUS – A1 APARTAMENTO ADESÃO COM OBSTETRÍCIA, matriculado sob o n. 413.221/99-1, consoante cópia de documentos anexos;

B) que na qualidade de titular pela contratação do referido plano de saúde, incluiu como dependentes, a sua esposa, a Sra. Maria Antonieta de Figueiredo Reis e suas filhas, Thais Reis de Figueiredo, Tayná Reis de Figueiredo e Fernanda de Figueiredo Viana;

C) que os pagamentos sempre foram efetuados pontualmente, por meio de débito automático na sua conta corrente da Cooperativa SICREDI, conforme cópia das declarações anexas;

D) que, embora os planos coletivos sejam regulados pela ANS e pela Lei n. 9.656/98, os reajustes das mensalidades desses planos são definidos a partir da negociação entre a pessoa jurídica, no caso em tela a COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO MS – SICREDI, e a operadora do plano de saúde;

E) que, do mês de janeiro do ano de 2013 ao mês de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE DE ANDRADE NETO, liberado nos autos em 25/11/2021 às 15:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828184-22.2020.8.12.0001 e código xB4EZYo2.

junho do mesmo ano, em relação a beneficiária Maria Antonieta de Figueiredo Reis, era cobrado pela ré a mensalidade no valor de R$ 376,73 (trezentos e setenta e seis e setenta e três centavos);

F) que, contudo, no dia 01 de junho de 2013, a beneficiária Maria Antonieta, completou 60 anos e, no mês seguinte, julho de 2013, houve o reajuste da mensalidade do seu plano de saúde, de modo que a ré passou a lhe cobrar o valor de R$ 986,52 (novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), correspondente ao percentual de 161,79% (cento e sessenta e um virgula setenta e nove por cento);

G) que no contrato de prestação de serviços elaborado pela ré, no item 8.2, que trata sobre os valores, existe a cláusula expressa de reajuste no valor por mudança de faixa etária, isto é, a partir dos 60 (sessenta) anos, sendo pré definido desde já que o reajuste seria de 165,46% (cento e sessenta e cinco virgula quarenta e seis por cento);

H) que embora haja a previsão expressa no contrato de adesão do reajuste em razão da faixa etária, no percentual de 165,46% (cento e sessenta e cinco virgula quarenta e seis por cento), a alíquota fixada pela Ré é desarrazoada, desproporcional e abusiva, ainda que tenha sido empregada em razão da maior utilização dos serviços médicos que supostamente aumentam em função da idade, ensejando maior cobrança para a operadora do plano;

I) que não há falar em prescrição do fundo do direito, ante a relação de trato sucessivo estabelecida com a ré;

J) que devem ser aplicadas as disposições o CDC, e que as Operadoras de Planos de Saúde, ao realizar reajustes de mensalidade por ocasião da mudança de faixa etária, devem respeitar os parâmetros estabelecidos no art. 15, da Lei 9.656/98 em observância com o art. 1° da Resolução CONSU n. 06/98, sendo eles: (a) a expressa previsão contratual; (b) a observância das 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de setenta anos não poderá ser superior a seis vezes o previsto para os usuários entre zero e dezessete anos); e (c) a inexistência de índices de reajustes desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor, em manifesto

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE DE ANDRADE NETO, liberado nos autos em 25/11/2021 às 15:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828184-22.2020.8.12.0001 e código xB4EZYo2.

confronto com a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso;

K) que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.568.244/RJ (Tema 952) determinou que os reajustes realizados em razão de mudança de faixa etária do beneficiário somente serão válidos se houver o cumprimento, cumulativos, dos requisitos supracitados;

L) que o contrato objeto da presente demanda foi elaborado e celebrado no dia 01.10.2002, e que aderiu ao mesmo em 01.08.2003, sendo, porém, que o referido o instrumento descreve somente 06 (seis) faixas etárias, estando, portanto, em total desconformidade com a Lei n. 9656/98, com a Resolução Consu 06/98 e também com o Recurso Especial Repetitivo 1.568.244/RJ;

M) que não houve reajuste na sua mensalidade, permanecendo no mesmo valor, o que demonstra a abusividade no reajuste da mensalidade de sua esposa Maria;

N) que o artigo 21, da Resolução Normativa n. 195, de 14 de julho de 2009, da ANS proíbe expressamente a distinção do valor da contraprestação pecuniária entre os beneficiários de um mesmo contrato, de modo que deverá ser cobrado mesmo valor para ambos;

O) que deverá ser determinada ainda a devolução dos valores do último triênio pagos indevidamente, em razão do reajuste abusivo e aleatório perpetrado pela ré, que corresponde ao montante de R$ 37.267,16 (trinta e sete mil, duzentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), referente ao período de setembro de 2017 a agosto de 2020, que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora ao tempo do efetivo pagamento; e

P) que o valor máximo permitido de reajuste é de 30% (trinta por cento).

Com base nos fatos e argumento supra, pede a tutela antecipada e, ao final, que seja a mesma confirmada, para:

"a) Ser declarado abusivo o reajuste por faixa etária no

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE DE ANDRADE NETO, liberado nos autos em 25/11/2021 às 15:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828184-22.2020.8.12.0001 e código xB4EZYo2.

percentual de 161,79% (cento e sessenta virgula setenta e nove por cento) fixado pela Ré, para que seja efetuada uma cobrança uniforme dos valores da mensalidade do Autor e da beneficiária, que atualmente corresponde a R$ 689,28 (seiscentos e oitenta e nove reais), em conformidade com o art. 21 da Resolução Normativa n. 195, de 14.07.2009, da ANS, que proíbe expressamente a distinção do valor da contraprestação pecuniária entre os beneficiários de um mesmo contrato.

b) Condenar a Ré a restituir os valores cobrados abusivamente e pagos indevidamente pelo Autor no último triênio, que corresponde ao valor total de 37.267,16 (trinta e sete mil duzentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), referente ao período de setembro de 2017 a agosto de 2020, que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratório ao tempo do efetivo pagamento.

c) Subsidiariamente, ser declarado abusivo o reajuste por faixa etária no percentual de 161,79% realizado pela Ré, devendo o referido índice ser fixado no percentual máximo de 30%, ou outro índice a ser aplicado por V. Exa., condenando a Ré ao ressarcimento da diferença dos valores já pagos pelo Autor, acrescido de juros e correção monetária."

A tutela antecipada foi deferida por meio da decisão de f. 83-85.

Devidamente citada, a empresa ré apresentou resposta nos autos, na forma de contestação, alegando, em resumo:

A) que a variação de valores, com reajuste pela faixa etária é válida, pois encontra-se prevista contratualmente;

B) que o contrato está regular, pois a mensalidade correspondente à última faixa etária respeita o limite máximo de não ser seis vezes superior ao da primeira faixa etária, quando o autor já tinha quinze anos de contrato, diferentemente de sua esposa que só aniversariou em junho de 2013, quando não havia completado dez anos de contrato;

C) que a cláusula contratual que prevê o reajuste no percentual aplicado, não se mostra abusiva, pois a autora não tinha completado dez anos de plano quando atingiu 60 anos de idade, em junho de 2013; e

D) que, em caso de procedência dos pedidos, que o reajuste aplicado seja apurado em sede de liquidação de sentença, em percentual não inferior à 30%, e que a restituição de parcelas seja de forma

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE DE ANDRADE NETO, liberado nos autos em 25/11/2021 às 15:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828184-22.2020.8.12.0001 e código xB4EZYo2.

simples, já que inexistiu má-fé, com juros a contar da citação, com destacamento dos valores pagos ao Sicredi a título de taxas de administração.

Com base nos fatos e argumentos supra, requereu o reconhecimento da prescrição ou, se assim não for, a improcedência dos pedidos, com a condenação do autor nos ônus da sucumbência (f. 140-148). Com a contestação, juntou documentos (f. 149-156).

O autor impugnou a contestação, refutando a preliminar e demais argumentos meritórios despendidos pela ré (f. 182-183).

Na fase de especificação de provas o autor disse que não tinha interesse na produção de provas, enquanto que o réu postulou pela prova pericial e a ré protestou pela produção de prova pericial contábil (fls. 209/208).

A prova pericial foi indeferida (f. 208).

Vieram-me os autos.

É o relatório.
Decido.

Conforme relatado, versam os autos sobre nulidade de cláusula contratual que prevê a possibilidade de reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da faixa etária.

Segundo se depreende da inicial, o autor diz ter aderido a um contrato coletivo de plano de saúde, patrocinado pelo Sicredi e fornecido pela ré, mas reclama que sua esposa, quando completou 60 anos, foi prejudicada pela disposição contratual que estabelecia o reajuste de 165,46% para aqueles beneficiários que atingissem a idade de 60 (sessenta) anos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE DE ANDRADE NETO, liberado nos autos em 25/11/2021 às 15:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828184-22.2020.8.12.0001 e código xB4EZYo2.

A ré não nega que o autor seja beneficiário de um contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, no qual figura como contratada (prestadora dos serviços). Destaca, porém, que o reajuste de 165,46% encontra-se dentro da normalidade, posto que sua dependente ainda não estava há dez anos no plano quando completou 60 anos de idade, em junho de 2013. Com isso, sustenta a legalidade do reajuste.

Pois bem.

É certo que a relação entre as partes é nitidamente de consumo, preenchendo todos os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, conforme consagrado entendimento doutrinário e jurisprudencial, antes mesmo da Lei 9.656/98. Com o advento desta, dúvida nenhuma passou a restar, eis que o referido diploma legal veio expressamente declarar a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde, consoante se depreende do atual artigo 35-G.

Além disso, a ré está inserida no conceito de fornecedora para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois, conforme disposição do *caput* do art. 3º, da lei consumerista, "fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como seus entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exploração, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços".

Nesse passo, "A leitura pura e simples do caput do art. 3º já é capaz de nos dar um panorama da extensão das pessoas enumeradas como fornecedoras. Na realidade são todas pessoas capazes físicas e jurídicas, além dos entes desprovidos de personalidade. Não há exclusão alguma do tipo de pessoa jurídica, já que o CDC é genérico e busca atingir todo e qualquer modelo. São fornecedoras as pessoas jurídicas públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, com sede ou não no País, as sociedades anônimas, as por quotas de responsabilidade limitada, as sociedades civis, com ou sem fins lucrativos, as fundações, as sociedades de economia mista, as empresas públicas, as autarquias, os órgãos da Administração direta etc." (NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Comentários ao Código de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE DE ANDRADE NETO, liberado nos autos em 25/11/2021 às 15:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828184-22.2020.8.12.0001 e código xB4EZYo2.

Defesa do Consumidor", Editora Saraiva, 2007, pág. 109).

Mencione-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado no sentido de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (verbete n.º 469).

Estabelecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, é cabível, por força de seu art. 51, a revisão de todas as cláusulas abusivas inseridas no contrato objurgado, eis que nulas de pleno direito.

De acordo com os documentos pessoais do autor e de sua dependente, juntados com a própria inicial (f. 24-25), constata-se que esposa do requerente nasceu em 01 de junho de 1953.

Desse modo, teria atingido a idade de 60 (sessenta) anos respectivamente em 01 de junho de 2013.

Considerando que, como afirmam, teriam ingressado no plano na data de 01 de agosto de 2003, certo é que a dependente *não possuía dez anos de participação no plano*, quando completou a aludida idade.

Relativamente à possível *abusividade* em concreto da cláusula de aumento, com base na proteção estabelecida pelo CDC, o STJ, em recente julgado proferido em sede de recurso repetitivo (REsp 1568244/RJ), ***a par de consolidar o entendimento pela legalidade, em tese, da cláusula de reajuste***, firmou posição de que "no tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS".

Por outro lado, "em se tratando de contrato (novo) firmado *ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003*, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE DE ANDRADE NETO, liberado nos autos em 25/11/2021 às 15:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828184-22.2020.8.12.0001 e código xB4EZYo2.

primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos".

Eis o acórdão, na íntegra:

> RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato. 7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE DE ANDRADE NETO, liberado nos autos em 25/11/2021 às 15:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828184-22.2020.8.12.0001 e código xB4EZYo2.

equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE DE ANDRADE NETO, liberado nos autos em 25/11/2021 às 15:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828184-22.2020.8.12.0001 e código xB4EZYo2.

percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Repercutindo a orientação do STJ, o E. Tribunal de Justiça deste Estado igualmente decidiu:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DISCUSSÃO SOBRE A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ AUMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE CONFORME MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO MANTIDO – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO, BEM COMO DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – RECENTÍSSIMO PRECEDENTE DO STJ, QUE CONSIDERA VÁLIDA A COBRANÇA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Ausente a probabilidade do direito invocado, tendo em vista o recente precedente do STJ, considerando válida a cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário, cujo fundamento repousa no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. (STJ, REsp 1568244/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) (**TJMS**. Agravo de Instrumento n. 1401186-73.2017.8.12.0000, Campo Grande, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 18/04/2017, p: 19/04/2017).

De se ver, portanto, que o reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária é perfeitamente possível e regulamentado pela Lei n.º 9.656/98, desde que certos critérios sejam verificados, ou seja, deve haver previsão no contrato, a atualização não pode ser em percentuais excessivamente onerosos e se observe o princípio da boa-fé, além de se dever guardar obediência à legislação regente da matéria. Nesse sentido:

> *"A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial n. 1.280.211/SP, firmou o entendimento no sentido de que a previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde por força da mudança de faixa etária de segurado idoso não configura, por si só, cláusula abusiva, devendo sua compatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade ser apreciada no caso concreto. Precedentes." (AgInt no AREsp 990.938/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE DE ANDRADE NETO, liberado nos autos em 25/11/2021 às 15:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828184-22.2020.8.12.0001 e código xB4EZYo2.

"(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde em decorrência da mudança de faixa etária de segurado idoso não configura, por si só, cláusula abusiva, devendo sua compatibilidade com a legislação de regência a boa-fé objetiva e a equidade ser aferida em cada caso concreto. Precedentes." (AgInt no AREsp 906.826/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

"RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DO CONTRATO DE SEGURO SAÚDE QUE PREVÊ A VARIAÇÃO DOS PRÊMIOS POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA PELO ACÓRDÃO ESTADUAL, AFASTADA A ABUSIVIDADE DA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. INSURGÊNCIA DA SEGURADA. Ação ajuizada por beneficiária de plano de saúde, insurgindo-se contra cláusula de reajuste em razão da mudança de faixa etária. Contrato de seguro de assistência médica e hospitalar celebrado em 10.09.2001 (fls. e-STJ 204/205), época em que a segurada contava com 54 (cinquenta e quatro) anos de idade. Majoração em 93% (noventa e três por cento) ocorrida 6 (seis) anos depois, quando completados 60 (sessenta) anos pela consumidora. Sentença de procedência reformada pelo acórdão estadual, segundo o qual possível o reajuste por faixa etária nas relações contratuais inferiores a 10 (dez) anos de duração, máxime quando firmadas antes da vigência da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

1. Incidência do Estatuto do Idoso aos contratos anteriores à sua vigência. O direito à vida, à dignidade e ao bem-estar das pessoas idosas encontra especial proteção na Constituição da República de 1988 (artigo 230), tendo culminado na edição do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), norma cogente (imperativa e de ordem pública), cujo interesse social. subjacente exige sua aplicação imediata sobre todas as relações jurídicas de trato sucessivo, a exemplo do plano de assistência à saúde. Precedente.

2. Inexistência de antinomia entre o Estatuto do Idoso e a Lei 9.656/98 (que autoriza, nos contratos de planos de saúde, a fixação de reajuste etário aplicável aos consumidores com mais de sessenta anos, em se tratando de relações jurídicas mantidas há menos de dez anos). Necessária interpretação das normas de modo a propiciar um diálogo coerente entre as fontes, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, sem desamparar a parte vulnerável da contratação.

2.1. Da análise do artigo 15, § 3º, do Estatuto do Idoso,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE DE ANDRADE NETO, liberado nos autos em 25/11/2021 às 15:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828184-22.2020.8.12.0001 e código xB4EZYo2.

depreendese que resta vedada a cobrança de valores diferenciados com base em critério etário, pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, quando caracterizar discriminação ao idoso, ou seja, a prática de ato tendente a impedir ou dificultar o seu acesso ao direito de contratar por motivo de idade.

2.2. Ao revés, a variação das mensalidades ou prêmios dos planos ou seguros saúde em razão da mudança de faixa etária não configurará ofensa ao princípio constitucional da isonomia, quando baseada em legítimo fator distintivo, a exemplo do incremento do elemento risco nas relações jurídicas de natureza securitária, desde que não evidenciada a aplicação de percentuais desarrazoados, com o condão de compelir o idoso à quebra do vínculo contratual, hipótese em que restará inobservada a cláusula geral da boa-fé objetiva, a qual impõe a adoção de comportamento ético, leal e de cooperação nas fases pré e pós pactual.

2.3. Consequentemente, a previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde em decorrência da mudança de faixa etária de segurado idoso não configura, por si só, cláusula abusiva, devendo sua compatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade ser aferida em cada caso concreto. Precedente: REsp 866.840/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07.06.2011, DJe 17.08.2011.

3. Em se tratando de contratos firmados entre 02 de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2003, observadas as regras dispostas na Resolução CONSU 6/98, o reconhecimento da validade da cláusula de reajuste etário (aplicável aos idosos, que não participem de um plano ou seguro há mais de dez anos) dependerá: (i) da existência de previsão expressa no instrumento contratual; (ii) da observância das sete faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de setenta anos não poderá ser superior a seis vezes o previsto para os usuários entre zero e dezessete anos); e (iii) da inexistência de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem excessivamente o consumidor, em manifesto confronto com a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso conferida pela Lei 10.741/2003.

4. Na espécie, a partir dos contornos fáticos delineados na origem, a segurada idosa participava do plano há menos de dez anos, tendo seu plano de saúde sido reajustado no percentual de 93% (noventa e três por cento) de variação da contraprestação mensal, quando do implemento da idade de 60 (sessenta) anos. A celebração inicial do contrato de trato sucessivo data do ano de 2001, cuidando-se, portanto, de relação jurídica submetida à Lei 9.656/98 e às regras constantes da Resolução CONSU 6/98.

4.1. No que alude ao atendimento aos critérios objetivamente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE DE ANDRADE NETO, liberado nos autos em 25/11/2021 às 15:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828184-22.2020.8.12.0001 e código xB4EZYo2.

delimitados, a fim de se verificar a validade do reajuste, constata-se: (i) existir expressa previsão do reajuste etário na cláusula 14.2 do contrato; e (ii) os percentuais da primeira e da última faixa etária restaram estipulados em zero, o que evidencia uma considerável concentração de reajustes nas faixas intermediárias, em dissonância com a regulamentação exarada pela ANS que prevê a diluição dos aumentos em sete faixas etárias. A aludida estipulação contratual pode ocasionar - tal como se deu na hipótese sob comento -, expressiva majoração da mensalidade do plano de saúde por ocasião do implemento dos sessenta anos de idade do consumidor, impondo-lhe excessivo ônus em sua contraprestação, a tornar inviável o prosseguimento do vínculo jurídico.

5. De acordo com o entendimento exarado pela Quarta Turma, quando do julgamento do Recurso Especial 866.840/SP, acerca da exegese a ser conferida ao § 3º do artigo 15 da Lei 10.741/2003, "a cláusula contratual que preveja aumento de mensalidade com base exclusivamente em mudança de idade, visando forçar a saída do segurado idoso do plano, é que deve ser afastada".

5.1. Conforme decidido, "esse vício se percebe pela ausência de justificativa para o nível do aumento aplicado, o que se torna perceptível sobretudo pela demasia da majoração do valor da mensalidade do contrato de seguro de vida do idoso, comparada com os percentuais de reajustes anteriormente postos durante a vigência do pacto. Isso é que compromete a validade da norma contratual, por ser ilegal, discriminatória".

5.2. Na hipótese em foco, o plano de saúde foi reajustado no percentual de 93% (noventa e três por cento) de variação da contraprestação mensal, quando do implemento da idade de 60 (sessenta) anos, majoração que, nas circunstâncias do presente caso, destoa significativamente dos aumentos previstos contratualmente para as faixas etárias precedentes, a possibilitar o reconhecimento, de plano, da abusividade da respectiva cláusula.

6. Recurso especial provido, para reconhecer a abusividade do percentual de reajuste estipulado para a consumidora maior de sessenta anos, determinando-se, para efeito de integração do contrato, a apuração, na fase de cumprimento de sentença, do adequado aumento a ser computado na mensalidade do plano de saúde, à luz de cálculos atuariais voltados à aferição do efetivo incremento do risco contratado." (REsp 1280211/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 04/09/2014). (STJ - REsp 1.280.211/SP).

Referida norma deve ser interpretada em conjunto com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE DE ANDRADE NETO, liberado nos autos em 25/11/2021 às 15:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828184-22.2020.8.12.0001 e código xB4EZYo2.

a legislação consumerista e Estatuto do Idoso.

Em síntese, consoante o entendimento do STJ, é possível o reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária, mas desde que observados os parâmetros estabelecidos na Resolução CONSU nº. 6/98, quais sejam:

1) da existência de previsão expressa no instrumento contratual;

2) da observância das sete faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de setenta anos não poderá ser superior a seis vezes o previsto para os usuários entre zero e dezessete anos); e

3) da inexistência de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem excessivamente o consumidor, em manifesto confronto com a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso.

No tocante ao primeiro critério, ao analisar o contrato firmado entre as partes (f. 27), observa-se que, de fato, há previsão expressa acerca da possibilidade de reajuste de mensalidade em razão da faixa etária, bem como os percentuais respectivos.

No tocante ao segundo critério, percebe-se de plano que a parte requerida não está cumprimento a Resolução n. 6/98 da CONSU, na medida em que não fez divisão em sete faixas etárias, mas sim em seis.

A propósito, embora a divisão feita nas seis faixas etárias previstas dê conta de que o valor da última faixa etária não ultrapassa seis vezes o valor da primeira, fato é que se implementado um sétimo reajuste para a faixa etária imediatamente posterior à de 60 anos ou mais, certamente o valor seria maior do que o permitido, salvo se diminuido o percentual de todas as faixas para que se faça uma nova divisão equânime entre sete faixas.

Por outro lado, constata-se que a maior porcentagem de aumento ficou concentrada nas duas últimas categorias (reajuste a partir

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE DE ANDRADE NETO, liberado nos autos em 25/11/2021 às 15:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828184-22.2020.8.12.0001 e código xB4EZYo2.

dos 50-59 anos de idade), com mais de 50% de aumento quando da mudança entre a quarta e quinta faixa, e 165,46% de aumento entre a quinta e sexta faixas de idade.

Diante disso, apesar de ser legal o rejuste por faixa etária, bem como haver previsão nesse sentido no contrato firmado entre as partes, no caso em tela mostra-se desarrazoado o índice adotado pela operadora do plano de saúde

Na forma como foi contratado, é ilegal e abusivo o reajuste em 165,46%, principalmente, quando tal porcentagem é confrontada com as outras faixas etárias.

Tal variação vai de encontro às normas consumeristas, àquelas previstas no estatuto do idoso e, certamente, impõem ao consumidor obrigação excessivamente onerosa, contrariando as no princípio da boa-fé, por ter o intuito de forçar a saída do segurado quando atingir determinada idade.

Nesse sentido:

> *"APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADO QUE COMPLETA SESSENTA ANOS. POSSIBILIDADE, MAS ATRELADA AOS PARÂMETROS DELINEADOS NA RESOLUÇÃO CONSU Nº. 6/98. ABUSIVIDADE CONSTATADA. I) De acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assentada no REsp. 1280211 / SP, é idôneo o reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do participante, desde que observados os parâmetros fixados na Resolução CONSU nº. 6/98, sendo: (a) a expressa previsão contratual; (b) a observância das 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de setenta anos não poderá ser superior a seis vezes o previsto para os usuários entre zero e dezessete anos); e (c) a inexistência de índices de reajustes desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor, em manifesto confronto com a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso. II) Constatado o aumento desproporcional de 165,45% da mensalidade do plano de saúde, impondo ao consumidor obrigação excessivamente onerosa e contrariando, outrossim, a cláusula geral da boa-fé, por ter o claro*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE DE ANDRADE NETO, liberado nos autos em 25/11/2021 às 15:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828184-22.2020.8.12.0001 e código xB4EZYo2.

intuito de forçar a saída do segurado idoso, é induvidosa a abusividade do reajustes. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA RÉ QUE AGIU CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. Admite-se a repetição do indébito ou a compensação de valores pagos em virtude de cláusulas ilegais nos contratos de plano de saúde, independentemente da prova do erro no pagamento, para evitar o enriquecimento injustificado do credor, o que deverá ocorrer de forma simples, e não em dobro, face à ausência de uso de má-fé pela administradora do plano que agiu conforme cláusulas prevista em contrato coletivo. (...)" (0800153-61.2014.8.12.0046. Relator(a): Des. Dorival Renato Pavan; Comarca: Chapadão do Sul; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Data do julgamento: 21/10/2015; Data de registro: 22/10/2015)

Nas razões do voto condutor, bem ponderou o e. Relator, *verbis*:

"Verifica-se que, na espécie, os reajustes foram divididos em 6 (seis) faixas etárias (f. 149), ao invés de 7 (sete), como previsto na referida resolução, prejudicando a diluição mais equânime das mensalidades.

E mais: não foi observada a devida proporcionalidade entre os níveis etários, especialmente entre o penúltimo e a última (igual ou superior a 60 anos), quando a mensalidade passou para de R$ 315,68 para R$ 837,96 (fls. 58/59), Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul representando um aumento de 165,45%.

No caso apreciado pelo STJ no referido REsp nº. 1280211 / SP, foi considerada abusiva a majoração de 93% (noventa e três por cento) de variação da contraprestação mensal, consignando a Corte que "a aludida estipulação contratual pode ocasionar expressiva majoração da mensalidade do plano de saúde por ocasião do implemento dos 60 (sessenta) anos de idade do consumidor, impondo-lhe excessivo ônus em sua contraprestação, a tornar inviável o prosseguimento do vínculo jurídico".

Como bem assentado na respeitável sentença, o reajuste desproporcional frente às outras faixas etárias vai de encontro com os preceitos consumeristas, por impor ao consumidor obrigação excessivamente onerosa; contraria, outrossim, a cláusula geral da boa-fé, por ter o intuito de forçar a saída do segurado quando este completa sessenta anos, violando, ainda, as normas de proteção ao idoso." **(grifei)**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE DE ANDRADE NETO, liberado nos autos em 25/11/2021 às 15:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828184-22.2020.8.12.0001 e código xB4EZYo2.

No caso em apreço, é justamente o que ocorreu, ou seja, a mensalidade da esposa do autor, de R$ 376,73, saltou para R$ 986,52 quando esta completou 60 anos, revelando latente abusividade.

Noutro passo, eventual argumento de que a consumidora já teria contratado tendo ciência da mensalidade que pagaria decerto não é capaz de afastar a existência de abusividade na conduta da parte requerida.

Insta salientar, ainda, que a cláusula contratual não indica os critérios utilizados para fixação de reajuste tão expressivo, ferindo de morte o princípio do equilíbrio contratual, que deve estar sempre presente nas relações de consumo, consoante disposto no artigo 4º, inciso III, do CDC.

Nessa senda, deve-se sempre buscar o justo equilíbrio contratual, mitigando-se, quando necessário, o clássico princípio do pacta sunt servanda.

Registre-se que o entendimento de que o contrato deve ser cumprido em seus estritos termos, mesmo quando importa em vantagem excessiva de uma das partes e desvantagem elevada para a outra, já se encontra superado na doutrina. Nesse sentido é a lição de **PAULO LUIZ NETTO LOBO:**

> *"O princípio da equivalência material busca realizar e preservar o equilíbrio real de direitos e deveres no contrato, antes, durante e após sua execução, para harmonização dos interesses. Esse princípio preserva a equação e o justo equilíbrio contratual, seja para manter a proporcionalidade inicial dos direitos e obrigações, seja para corrigir os desequilíbrios supervenientes, pouco importando que as mudanças de circunstâncias pudessem ser previsíveis. O que interessa não é mais a exigência cega de cumprimento do contrato, da forma como foi assinado ou celebrado, mas se sua execução não acarreta vantagem excessiva para uma das partes e desvantagem excessiva para outra, aferível objetivamente, segundo as regras da experiência ordinária. O* princípio clássico pacta sunt servanda passou a ser entendido no sentido de que o contrato obriga as partes contratantes nos limites do equilíbrio dos direitos e deveres entre elas. (Paulo Luiz Netto Lobo. 2005 passim.)"

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE DE ANDRADE NETO, liberado nos autos em 25/11/2021 às 15:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828184-22.2020.8.12.0001 e código xB4EZYo2.

Nesse diapasão, deve a parte requerida recalcular as mensalidades da requerente, sem incidência das cláusulas que autorizam aumento ou fixação de preço com supedâneo na faixa etária, sendo possível somente a utilização dos aumentos autorizados pela Agência Nacional de Saúde e a incidência de encargos moratórios contratados, se verificada a impontualidade dos pagamentos.

Cumpre esclarecer que esta decisão não irá onerar em demasia a parte requerida, pois se é certo que a autora terá de se utilizar mais dos serviços médicos por já se encontrar em idade avançada, é igualmente correto dizer que há inúmeros jovens, que pouco se utilizam do plano de saúde, pagando pontualmente mensalidades para a requerida.

Ressalta-se que os valores pagos a mais deverão ser restituídos, mas respeitado o prazo prescricional trienal anterior a propositura da ação, conforme o artigo 206, § 3.º, IV, do Código Civil, já que o pedido de restituição é justificado pelo enriquecimento sem causa da parte requerida.

A respeito da temática em contratos de trato sucessivo do como o do caso telado a jurisprudência pátria assim se posiciona:

> *"(...) Tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do triênio anterior à propositura da presente ação, nos termos do que dispõe o art. 206, § 3º, inciso I, do Código Civil.(...)" (EDcl nos EDcl no REsp 1347432/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 25/08/2014)*
>
> *"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE. ALEGADO CARÁTER ABUSIVO. CUMULAÇÃO COM PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO DO PROVIMENTO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA AINDA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. NATUREZA CONTINUATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO.* ***PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE DE ANDRADE NETO, liberado nos autos em 25/11/2021 às 15:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828184-22.2020.8.12.0001 e código xB4EZYo2.

CIVIL DE 2002. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 2. CASO CONCRETO: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO CONVERGE COM A TESE FIRMADA NO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO ART. 206, § 1º, II DO CC/2002. *AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.*

1. Em se tratando de ação em que o autor, ainda durante a vigência do contrato, pretende, no âmbito de relação de trato sucessivo, o reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual com a consequente restituição dos valores pagos indevidamente, torna-se despicienda a discussão acerca de ser caso de nulidade absoluta do negócio jurídico - com provimento jurisdicional de natureza declaratória pura, o que levaria à imprescritibilidade da pretensão - ou de nulidade relativa - com provimento jurisdicional de natureza constitutiva negativa, o que atrairia os prazos de decadência, cujo início da contagem, contudo, dependeria da conclusão do contrato (CC/2002, art. 179). Isso porque a pretensão última desse tipo de demanda, partindo-se da premissa de ser a cláusula contratual abusiva ou ilegal, é de natureza condenatória, fundada no ressarcimento de pagamento indevido, sendo, pois, alcançável pela prescrição. Então, estando o contrato ainda em curso, esta pretensão condenatória, prescritível, é que deve nortear a análise do prazo aplicável para a perseguição dos efeitos financeiros decorrentes da invalidade do contrato.

2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável.

3. Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002.

4. É da invalidade, no todo ou em parte, do negócio jurídico, que nasce para o contratante lesado o direito de obter a restituição dos valores pagos a maior, porquanto o reconhecimento do caráter ilegal ou abusivo do contrato tem como consequência lógica a perda

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE DE ANDRADE NETO, liberado nos autos em 25/11/2021 às 15:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828184-22.2020.8.12.0001 e código xB4EZYo2.

da causa que legitimava o pagamento efetuado. A partir daí fica caracterizado o enriquecimento sem causa, derivado de pagamento indevido a gerar o direito à repetição do indébito (arts. 182, 876 e 884 do Código Civil de 2002).

5. A doutrina moderna aponta pelo menos três teorias para explicar o enriquecimento sem causa: a) a teoria unitária da deslocação patrimonial; b) a teoria da ilicitude; e c) a teoria da divisão do instituto. Nesta última, basicamente, reconhecidas as origens distintas das anteriores, a estruturação do instituto é apresentada de maneira mais bem elaborada, abarcando o termo causa de forma ampla, subdividido, porém, em categorias mais comuns (não exaustivas), a partir dos variados significados que o vocábulo poderia fornecer, tais como o enriquecimento por prestação, por intervenção, resultante de despesas efetuadas por outrem, por desconsideração de patrimônio ou por outras causas.

6. No Brasil, antes mesmo do advento do Código Civil de 2002, em que há expressa previsão do instituto (arts. 884 a 886), doutrina e jurisprudência já admitiam o enriquecimento sem causa como fonte de obrigação, diante da vedação do locupletamento ilícito.

7. O art. 884 do Código Civil de 2002 adota a doutrina da divisão do instituto, admitindo, com isso, interpretação mais ampla a albergar o termo causa tanto no sentido de atribuição patrimonial (simples deslocamento patrimonial), como no sentido negocial (de origem contratual, por exemplo), cuja ausência, na modalidade de enriquecimento por prestação, demandaria um exame subjetivo, a partir da não obtenção da finalidade almejada com a prestação, hipótese que mais se adequada à prestação decorrente de cláusula indigitada nula (ausência de causa jurídica lícita).

8. Tanto os atos unilaterais de vontade (promessa de recompensa, arts. 854 e ss.; gestão de negócios, arts. 861 e ss.; pagamento indevido, arts. 876 e ss.; e o próprio enriquecimento sem causa, art. 884 e ss.) como os negociais, conforme o caso, comportam o ajuizamento de ação fundada no enriquecimento sem causa, cuja pretensão está abarcada pelo prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002.

9. A pretensão de repetição do indébito somente se refere às prestações pagas a maior no período de três anos compreendidos no interregno anterior à data do ajuizamento da ação (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002; art. 219, caput e § 1º, CPC/1973; art. 240, § 1º, do CPC/2015).

10. Para os efeitos do julgamento do recurso especial repetitivo, fixa-se a seguinte tese: Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE DE ANDRADE NETO, liberado nos autos em 25/11/2021 às 15:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828184-22.2020.8.12.0001 e código xB4EZYo2.

prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.

11. Caso concreto: Recurso especial interposto por Unimed Nordeste RS Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos Ltda. a que se nega provimento." (REsp 1361182/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 19/09/2016).

Portanto, a prescrição é a trienal, sendo certo que a pretensão da ré está em consonância com a orientação jurisprudencial.

Por fim, anoto que a restituição deverá ocorrer de forma simples, eis que ausente qualquer comprovação acerca de má-fé da requerida.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido contido na inicial desta **AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES** promovida por **LUIZ GILBERTO DE FIGUEIREDO** em desfavor de **COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS - UNIMED CAMPO GRANDE,** para o fim de declarar ilegal a cláusula que prevê o reajuste de 165,46% (cento e sessenta e cinco vírgula quarenta e seis por cento) no valor do plano de saúde objeto de discussão, em razão da parte requerente ter alcançado a faixa etária de 60 anos, devendo incidir apenas o reajuste periódico a ser acordado pelas partes, através de aditivo contratual, consoante Resolução Normativa n. 195, de 14.09.2009, da ANS, e observando-se o disposto no seu art. 21.

CONDENO, ainda, a parte requerida a restituir os valores das mensalidades pagas a mais nos três últimos anos que antecedem a propositura da lide, bem como as pagas (a mais) durante o seu trâmite, incidindo a correção monetária, pelo IGPM-FGV, a partir do pagamento de cada prestação, e os juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a partir da citação (relação jurídica contratual).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas, bem como de honorários advocatícios em favor do procurador da parte requerente, arbitrados nesta oportunidade em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE DE ANDRADE NETO, liberado nos autos em 25/11/2021 às 15:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828184-22.2020.8.12.0001 e código xB4EZYo2.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
14ª Vara Cível

CPC.

Sentença proferida com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C-se. Oportunamente, arquivem-se os autos.

Campo Grande, 25 de novembro de 2021.

José de Andrade Neto
Juiz de Direito
(assina por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE DE ANDRADE NETO, liberado nos autos em 25/11/2021 às 15:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828184-22.2020.8.12.0001 e código xB4EZYo2.